Conveni per a la Cessió de l'Equipament Municipal
Bar del Poliesportiu de Calaf

REUNITS

Per una banda, la Sra. Montserrat Mases Sala, Alcaldessa de l'Ajuntament de Calaf amb CIF P-0803100-G; assistit pel Secretari - Interventor de la corporació.

D'altra banda, Sr. Joan Busquet Garbi en virtut de president/a de l'entitat, Club Bàsquet Calaf (en endavant "l'entitat"), amb CIF G – 59698670 , actuant amb nom i representació d'aquesta.

MANIFESTEN

L'Ajuntament de Calaf vol impulsar el teixit associatiu de la vila així com buscar una forma eficient de col·laboració amb les entitats esportives.
El servei de bar és necessari per l'atenció de l'usuari a l'equipament i pot ser una via de finançament per a l'entitat.

El Club Bàsquet Calaf és una entitat que promou la pràctica esportiva continuada sense ànim de lucre a la vila, que utilitza aquest equipament i estar interessada en desenvolupar aquesta activitat econòmica per tal de millorar el seu finançament.

El Club Bàsquet Calaf ha demanat a l'Ajuntament de Calaf poder explotar el bar del pavelló per poder donar aquest servei als usuaris del pavelló durant els entrenaments i els dies de competició.

L' Objecte del conveni

Aquest conveni s'emmarca al Reglament de subvencions i convenis de caràcter general previst en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i està adaptat a la llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.
L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament. El suport que regula aquest conveni serà en relació al bar del poliesportiu Municipal de Calaf.

Montse Mases Sala (1 de 3)
Alcaldessa
Data Signatura: 30/10/2023
HASH: 153858740f96786c69ed6cad4a0aa7059
Ajuntament de Calaf

Joan Miquel Roig Mestre (2 de 3)
Secretari interventor
Data Signatura: 31/10/2023
HASH: 94b25bb2816cd4c6c88b0073402daf4d
Ajuntament de Calaf

BUSQUET GARBI, JUAN (3 de 3)
Tercer
Data Signatura: 23/11/2023
HASH: e8b7050453 5a8d022b683a7fa741c21b

Codi Validació: 4HLDWPG5A9XXM5YCED3JDG4PW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

La durada i naturalesa del conveni

La durada d'aquest conveni serà d'un any, entre l'1 d'octubre de 2023 i el 1 d'octubre de 2025. Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable en tot moment. En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat a qui se'ls cedeix el bar.

PACTEN

PRIMER- L'Ajuntament de Calaf cedirà gratuïtament a l'entitat l'explotació del servei de bar tenint en compte les següents condicions:

SEGON- L'entitat es compromet a donar servei de bar en els esdeveniments lúdics organitzats per l'Ajuntament o entitats del municipi amb la Col·laboració de l'Ajuntament de Calaf.

L'Ajuntament podrà utilitzar l'espai de bar per realitzar-hi altres activitats, si ho considera necessari.

TERCER- Personal

El personal que hi treballi haurà de tenir, com a mínim, un d'ells, la titulació de manipulació d'aliments.

L'entitat estarà obligada a explotar les instal·lacions del bar com a titular.

En cas de contractació de personal, caldrà complir amb el requisits legals existents en matèria de dret laboral, així com, complir amb les obligacions tributàries i de la Seguretat Social derivades de l'exercici de l'activitat i de les esmentades contractacions.

QUART- Característiques, neteja i conservació de les instal·lacions

La concessió objecte de l'explotació inclourà tota la maquinària, utensilis i material que hi hagi en el moment d'inici de la concessió.

La conservació, manteniment i compra de material que calgui efectuar durant la vigència del contracte anirà a càrrec exclusiu de l'entitat, la qual, estarà obligada a retornar la instal·lació en el mateix estat que la va rebre.

Codi Validació: 4HLDWPG5A9XXM5YCED3JDG4PW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

La neteja i altres despeses del funcionament del bar aniran a càrrec exclusiu de l'entitat, així com, les obres de reparació menor, conservació i manteniment de les instal·lacions del bar. Caldrà mantenir el bar en òptimes condicions d'higiene.

Els encarregats del bar podran instal·lar els elements que creguin necessaris pel seu correcte funcionament. Per exemple, neveres, cafetera, i d'altres, prèvia comunicació i autorització per part de l'Ajuntament.

CINQUÉ- Espai de magatzem

Només es podrà utilitzar les instal·lacions pròpies del bar, en cap cas, es podrà utilitzar espais que pertanyin a la instal·lació esportiva com vestuaris o altres per a aquest ús.

SISÈ- Espai sense fum

Quedarà prohibit fumar en tots els espais interiors.

SETÈ- Altres obligacions de l'entitat

Durant la vigència del present conveni cada semestre, l' entitat passarà comptes amb l'Ajuntament de Calaf en una reunió on s'informarà dels beneficis obtinguts i a què es destinaran.

Quedarà prohibida la introducció, venda i consum de tota mena de begudes alcohòliques segons marca l'article 4 de la Llei estatal 19/2007, de l'11 de juliol, així com, la venta de tabac i caldrà informar-ne als usuaris amb cartells ben visibles.
Caldrà col·locar també, rètols on s'informi de la condició d'espai lliure de fum als espais interiors com el bar.

Les begudes servides fora del taulell, hauran de ser en un envàs adequat per tal de que no esdevinguin un perill per a la integritat física del públic o participants durant l'acte que s'estigui celebrant.

Caldrà tenir exposada de forma visible la llista de preus dels productes i serveis, així com, tenir fulls de reclamació a disposició dels clients.

L'entitat es farà càrrec del pagament de totes les despeses que aquest servei generi, així com, dels seus ingressos i les obligacions legals conseqüència d'aquests.

Codi Validació: 4HLDWPG5A9XXM5YCED3JDG4PW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

L'entitat serà responsable d'indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de l'explotació d'aquest servei.

L'obertura del servei de bar haurà de ser cada dia que hi hagi competició oficial i, quan l'Ajuntament així ho decideixi, d'acord amb l'entitat, per una celebració o acte de qualsevol tipus.

VUITÈ- Comissió de seguiment

L'Ajuntament de Calaf designarà una comissió de seguiment que es reunirà semestralment amb l'entitat per valorar l'estat de les instal·lacions, els beneficis que ha aportat l'explotació del bar a l'entitat i on es destinen aquests.

NOVÈ- Causes de revisió i extinció del conveni.

Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva anul·lació.

I perquè així consti, el ratifiquen i el signen ambdues parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament. En dono fe.

Signat electrònicament

Codi Validació: 4HLDWPG5A9XXM5YCED3JDG4PW
Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4